

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035141-92.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEO BORGES

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5035141-92.2024.4.02.5001

500003483266 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035141-92.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEO BORGES

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

RELATÓRIO

1. UNIÃO FEDERAL interpõe Recurso de Medida Cautelar em face de decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto do 2º Juizado Especial de Vitória, nos autos do processo nº 50301714920244025001, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência do autor, ora recorrido. Alega, em suas razões, que a Medida Provisória nº 1.570/1997, convertida na Lei nº 9.494/1997, amplia a aplicação das Leis nº 4.348/1964, 5.021/1966 e 8.437/1992, vedando expressamente o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique concessão de benefícios a servidores públicos e, via de consequência, a seus descendentes, bem como em relação a decisões judiciais que esgotem, no todo ou em parte, o objeto das ações. Argumenta que, considerando o pedido formulado pelo demandante, não pode a decisão judicial impor à UNIÃO seu imediato cumprimento, com base em cognição sumária, quando a própria sentença, fundada em cognição exauriente, deve aguardar o trânsito em julgado. Afirma que todos os atos previstos no artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97 exsurgem como verdadeiras obrigações de fazer que, por acarretarem indissociáveis efeitos pecuniários de trato sucessivo, fogem à regra geral que autoriza a execução provisória, impedindo, pela mesma lógica, a antecipação dos efeitos da tutela e seu imediato acatamento quando condenada a Fazenda Pública. Continua que tal vedação, por certo, visa a resguardar o Erário, não ocasionando prejuízo irreparável ao autor, pois que este, mesmo com a readequação empreendida em sua remuneração, detém meios suficientes para arcar com sua sobrevivência, ficando garantido o pagamento retroativo, corrigido e acrescido de juros de mora, caso ao final venha a sair vencedor. Assevera que, na hipótese dos autos, está presente o chamado *periculum in mora* inverso, vez que, por se tratar de verba alimentar, é a UNIÃO quem dificilmente conseguirá reaver os valores entregues à parte recorrida em virtude da propalada irrepetibilidade das parcelas vindicadas.

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela (Evento 3).

03. A parte contrária apresentou contrarrazões (Evento 7).

04. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

Nos termos do artigo 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". O Juízo processante considerou, em sua decisão, que há elementos que permitam

concluir pela presença dos requisitos para a concessão da ambas as tutelas provisórias requeridas naquela ação - tutela de urgência (art. 300 do CPC) e tutela de evidência (art. 311 do CPC):

Vistos etc.

A parte autora, servidor pública federal, requer a aplicação da Resolução CNJ 294/19, com as alterações levadas a efeitos pela Resolução CNJ 500/23, referente ao auxílio saúde. Há pedido de obrigação de pagar e obrigação de fazer. O pedido referente à obrigação de pagar será analisado apenas em sede de cognição exauriente. Por sua vez, no que se refere à obrigação de fazer, há pedido de tutela provisória, tanto na modalidade tutela de urgência (art. 300 do CPC), quanto na modalidade tutela de evidência (art. 311 do CPC). A União foi intimada previamente para se manifestar sobre as tutelas provisórias, tendo apresentado manifestação apenas quanto à tutela de urgência, nada mencionado quanto à tutela de evidência.

Creio não haver dúvidas sobre o direito em si. A parte autora faz jus ao auxílio saúde (art. 4º, IV da Resolução CNJ 294/19). Não havia previsão de limite mínimo, mas apenas de limite máximo (10% do subsídio). E mais. Com a edição da Resolução 500/23 foi fixado aumento de 50% no valor a ser pago, para os magistrados e servidores com mais de 50 anos ou com doenças graves.

Passo, agora, a analisar a partir de que momento o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23) deveriam ser implementados (sem análise, nesse momento, ao direito de eventuais atrasados). Senão vejamos.

A Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) foi publicada em 29.05.2023 e fixou em seu art. 2º que "Os Tribunais deverão promover a necessária recomposição orçamentária para a implementação do disposto no presente ato até o final do exercício financeiro seguinte ao da publicação desta Resolução". A Resolução em tela nada mencionou sobre a implementação do benefício, mas fixou prazo até o final de 2024 para a recomposição orçamentária correspondente.

Para execução plena da Resolução, há dois marcos temporais sensíveis que precisam ser explicitados: implementação financeira e recomposição orçamentária. Na Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) nada foi mencionado sobre a implementação, mas foi fixado prazo para a recomposição orçamentária. Há, portanto, lacuna a ser suprida acerca do momento da implementação financeira. Dessa forma, com base na analogia, creio que deva utilizar os parâmetros temporais da Resolução CNJ 495/23, ato normativo de mesma natureza que estipulou o piso observado para efeito de reembolso do auxílio saúde.

Registro que a implementação da Resolução CNJ 495/23 (piso de 8%) deva ocorrer no início de 2024 e não no final de tal exercício. Nada impede que a implementação seja efetivada no final do exercício. Mas a falta de regra explícita quanto à data de implementação, indica que a mesma deva ocorrer no início do exercício financeiro. E assim afirmo com base no princípio da anualidade na esfera financeira (art. 34 da Lei 4.320/64).

Assim, a implementação da Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) deve ocorrer no início do exercício de 2024 por analogia aos parâmetros temporais estipulados na Resolução CNJ 495/23.

Por sua vez, a recomposição orçamentária da Resolução CNJ 500/23 deve ocorrer até o final do exercício de 2024. Importante registrar que a execução orçamentária e a execução financeira, embora atreladas, não se confundem, podendo ocorrer em marcos temporais diversos do mesmo exercício, em função da peculiaridade do tema (Lei 4.320/64).

Estabelecida a interpretação acima, sobre aos marcos temporais da Resolução CNJ 500/23, estou convencido de que a União não se encontra em mora. Pelo menos não ainda. Explico. Mesmo que se venha a reconhecer o implemento das condições com a vigência dos Atos do CNJ (e eventual direito a atrasados), o benefício em tela só é exigível financeiramente a partir do primeiro pagamento do exercício seguinte à edição das Resoluções, ou seja, em 2024. Assim, apenas se não houver pagamento do auxílio saúde com os valores reajustados (aumento de 50% para maiores de 50 anos), a partir do dia 20.01.2024 (data de pagamento da magistratura Federal) é que ocorrerá mora da União.

Seja como for, constatei que a União não impugnou objetivamente o direito ao benefício. E talvez nem pudesse. Afinal, o benefício foi criado pelo CNJ, que é órgão de controle da própria União, em relação ao Judiciário. Seria um paradoxo a União discordar dela própria. Não obstante, a União também não apresentou, em sua manifestação, nenhuma informação sobre a data da efetiva implementação dos benefícios aqui analisados. E tal informação seria exigível com base no princípio do planejamento (art. 174 da CR/88). Parece-me razoável, portanto, considerar que o pleno exercício do direito em tela ainda não se encontra incontroverso, sob a ótica da implementação financeira. Logo, há risco de dano, sendo prudente a intervenção do Judiciário, a teor do inciso XXXV do art. 5º da CR/88.

A matéria também me parece sensível, eis que abarca garantia à saúde dos servidores, em especial aqueles com mais de 50 anos. E a qualidade de saúde dos membros do Judiciário impacta diretamente na qualidade da prestação jurisdicional, enquanto efetividade e eficiência do exercício de um dos poderes da República. Há, portanto, interesse público difuso no sentido de que os servidores tenham sua saúde controlada, para bem exercer suas atribuições constitucionais. Por fim, não há risco de irreversibilidade, pois a autora, na qualidade de servidora pública federal, é solvente.

Isto posto, **DEFIRO AMBOS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA**. Defiro antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC). De forma independente, também defiro tutela de evidência (art. 311 do CPC). Para ambas tutelas provisórias, determino que a União implemente o aumento

de 50% (Resolução CNJ 500/23), referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/19), no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo astreintes no valor de metade da diferença envolvida, para cada mês de eventual atraso no cumprimento desta ordem. Intimem-se. Cite-se.

No caso, o autor, servidor público federal, ajuizou a ação objetivando a aplicação da Resolução CNJ 294/2019, com as alterações levadas a efeito pela Resolução CNJ 500/2023, todas referentes a auxílio saúde, com pedido de obrigação de pagar e obrigação de fazer, inclusive em sede de tutela provisória de urgência. A decisão deferiu a tutela para determinar que a União implemente o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23) referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/19) no prazo de 15 dias, fixando astreintes.

Na hipótese, assiste razão ao Magistrado de primeiro grau. A principal característica da tutela de urgência é sua precariedade. Ademais, o deferimento liminar não é o prognóstico de sucesso da concessão definitiva, mas tão-somente a irreparabilidade do dano no caso da demora, desde que exista “fundamento relevante”.

E numa análise superficial do mérito daquela ação, verifica-se que a tutela provisória foi corretamente deferida, pois se mostram presentes os elementos que evidenciavam a probabilidade do direito. O direito pleiteado pelo autor está assegurado pelas Resoluções CNJ nº 294/2019 e nº 500/23, atos normativos editados por órgão da própria recorrente, observado que o servidor público federal vinculado ao Poder Judiciário tem o direito de optar pelo uso do plano de saúde custeado pela entidade a qual está vinculado, OU o ressarcimento parcial do valor despendido com planos ou seguros privados, mediante comprovação de gastos. O tema é melindroso, pois a qualidade de saúde dos servidores do Poder Judiciário impacta diretamente na qualidade da prestação jurisdicional, tanto em relação aos servidores que atuam no âmbito administrativo, quanto em relação àqueles que atuam diretamente na atividade-fim, sob o viés da efetividade e da eficiência do exercício de um dos Poderes da República.

Por fim, não há risco de irreversibilidade, pois o autor, na qualidade de servidor público federal, é solvente, possuindo generosa estrutura remuneratória.

Nesse contexto, em se tratando de garantia à saúde dos servidores, em especial para aqueles com mais de 50 anos, como é o caso, não há motivo para a suspensão da tutela de urgência/evidência concedida pelo Juízo a quo.

Assim sendo, **INDEFIRO o pedido de tutela recursal**, mantendo hígida a decisão ora recorrida.

06. Assim sendo VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.